

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3824/2534

นางเฉลิม บุญปกครอง
นายห้อง เชื้อนคร

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1727, มาตรา 1733, มาตรา 1754

ป.วิ.พ. มาตรา 249

การร้องขอให้ถอนผู้จัดการมรดกนั้นกฎหมายมิได้บัญญัติบังคับว่า ผู้มีส่วนได้เสียจะต้องร้องขอเข้ามาในคดีเดิม คือในคดีที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น แม้จะไม่มี การฟ้องขอแบ่งทรัพย์มรดกด้วย ผู้ร้องก็ชอบที่จะร้องขอต่อศาลให้สั่งถอนผู้คัดค้านจากการเป็นผู้จัดการมรดกเป็นคดีใหม่ต่างหากจากคดีเดิมได้

ข้อคัดค้านที่ว่าผู้ร้องไม่มีส่วนได้เสีย ที่ดินพิพาทไม่ใช่ทรัพย์มรดก เป็นของผู้คัดค้านชื่อมา ผู้คัดค้านมิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำคัดค้าน ไม่เป็นประเด็นต้องวินิจฉัย แม้ศาลล่างทั้งสองจะวินิจฉัยมาก็เป็นการวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา ส่วนปัญหาที่ว่าผู้คัดค้านจดทะเบียนโอนทรัพย์พิพาทเป็นของตนเองหมดแล้ว การจัดการมรดกเสร็จแล้ว แม้ผู้คัดค้านจะยกขึ้นต่อสู้ไว้ แต่ศาลชั้นต้นไม่ได้วินิจฉัยและผู้คัดค้านมิได้กล่าวอ้างในคำแก้อุทธรณ์ ปัญหาเรื่องนี้จึงไม่มีประเด็นสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ปัญหาข้างต้นจึงถือมิได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วแต่ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 249

คดีร้องขอให้ศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดกนั้น ป.พ.พ. มาตรา 1727 บัญญัติให้ผู้มีส่วนได้เสียต้องร้องขอเสียก่อนที่การปันมรดกเสร็จสิ้นลงเท่านั้น มิใช่คดีฟ้องเรียก

ทรัพย์สินมรดกหรือคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดก จึงจะนำอายุความฟ้องคดีมรดกและคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดกตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754 และ 1733 มาใช้บังคับหาได้ไม่

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรนางมุกหรือ मुख เชื้อนคร และเป็นน้องของนายห้อง เชื้อนคร ผู้จัดการมรดกนางมุกตามคำสั่งศาลชั้นต้น คดีหมายเลขแดงที่ ๗๕๙/๒๕๒๔ เมื่อ ๒๕๒๕ และ ๒๕๒๘ นายห้องแบ่งขายที่ดินมรดกของนางมุกตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.๓) เลขที่ ๕๓๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลศุขลา อำเภอศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๖ ไร่เศษ ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ๒ ครั้ง รวมเนื้อที่ ๑ ไร่ ๙๙ ตารางวาโดยไม่แบ่งให้แก่ทายาททั้งหมดที่ดินที่เหลืออยู่อีกประมาณ ๔ ไร่ ก็เพิกเฉยไม่ยอมแบ่งปันแก่ทายาท กลับโอนเป็นชื่อของตนโดยลำพัง และแจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดินในการขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๓๐ ว่า ตนได้มาโดยรับมรดกจากนางมุก มิได้แจ้งว่าตนได้ครอบครองในฐานะผู้จัดการมรดก เป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการมรดกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้ถอนนายห้องออกเสียจากการเป็นผู้จัดการมรดก และตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนางมุกต่อไป

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องชอบที่จะร้องขอถอนผู้จัดการมรดกในคดีหมายเลขแดงที่ ๗๕๙/๒๕๒๔ ของศาลชั้นต้นซึ่งเป็นคดีเดิม การที่ผู้ร้องร้องขอถอนผู้จัดการมรดกเป็นคดีใหม่เป็นการร้องซ้ำ ต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ร้องมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียในกองมรดกของนางมุก เนื่องจากผู้ร้องได้รับส่วนแบ่งมรดกของนางมุกจากที่ดิน น.ส.๓ เลขที่ ๕๓๓ ไปตามส่วนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ทางราชการยังไม่ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่นางมุก ผู้ร้องไม่มีสิทธิที่จะได้รับที่ดินตาม

น.ส.๓ เลขที่ ๕๓๓ อีก จึงไม่มีอำนาจร้องเป็นคดีนี้ ที่ดินตาม น.ส.๓เลขที่ ๕๓๓
ปรากฏชื่อผู้คัดค้านในฐานะส่วนตัวมิใช่ในฐานะผู้จัดการมรดก การจัดการมรดกได้
เสร็จสิ้นไปนานแล้ว ผู้ร้องยื่นคำร้องเกินกำหนด ๑ ปี นับแต่นางมุกถึงแก่ความตาย
โดยผู้ร้องทราบเหตุการณ์ตายดีอยู่แล้ว คดีของผู้ร้องจึงขาดอายุความตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๗๕๔ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลข
ที่ ๕๓๓ มิใช่ทรัพย์สินมรดกของนางมุก เชื้อนคร การที่ผู้คัดค้านจดทะเบียนโอนที่ดิน
เป็นของตนเอง และขายให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยโดยไม่แบ่งเงินให้ผู้ร้อง
ถือไม่ได้ว่าเป็นการจัดการมรดกโดยไม่ชอบ ไม่มีเหตุที่จะถอนผู้คัดค้านจากการเป็นผู้
จัดการมรดก ปัญหาข้ออื่นไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย มีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่
๕๓๓เป็นทรัพย์สินมรดกของนางมุก เชื้อนคร การที่ผู้คัดค้านจดทะเบียนโอนที่ดินเป็น
ของตนเอง และไม่แบ่งเงินที่ได้รับจากการรถไฟแห่งประเทศไทยให้แก่ผู้ร้องและนาง
ม่อม เอ็มสุรินทร์ ซึ่งเป็นทายาทถือว่าผู้คัดค้านละเลยไม่ทำหน้าที่ในฐานะผู้จัดการ
มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา๑๗๒๗ สมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้
จัดการมรดกนางมุกเจ้ามรดกแทนผู้คัดค้าน พิพากษากลับให้ถอนผู้คัดค้านออกจาก
การเป็นผู้จัดการมรดก และตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกนางมุกเจ้ามรดก

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่ทั้งสองฝ่ายนำเสนอไม่ได้เถียงกันคงพึงยุติได้ว่าผู้
ร้อง ผู้คัดค้าน และนางม่อม เอ็มสุรินทร์ เป็นบุตรนางมุก เชื้อนคร นางมุกถึงแก่

กรรมโดยมิได้ทำพินัยกรรมเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๑๕ จนถึงแก่กรรมนางมุก มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๕๓๓ ตำบลซุขลา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๖ ไร่ ๒๐ ตารางวา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกนางมุกเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๔ ผู้คัดค้านได้จดทะเบียนรับมรดกและจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของตนคนเดียวทั้งหมดเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ ต่อมาได้จดทะเบียนโอนขายให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ๒ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๕ ครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๘ รวมเนื้อที่ ๑ ไร่ ๙๙ ตารางวา และได้ขอรังวัดเพื่อขอออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๓๐ โดยแจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่าเป็นที่ดินที่ได้มาโดยรับมรดกจากนางมุก ผู้ร้องและนางม่อมแจ้งผู้คัดค้านให้แบ่งเงินที่ได้จากการขายที่ดินและแบ่งที่ดินที่ยังเหลือแก่ผู้ร้องและนางม่อมแล้ว ผู้คัดค้านปฏิเสธไม่ยอมแบ่ง ผู้ร้องจึงร้องขอให้ถอนผู้คัดค้านจากการเป็นผู้จัดการ-มรดกนางมุกเป็นคดีนี้ คงมีปัญหาในชั้นฎีกาตามฎีกาของผู้คัดค้านเป็นประการแรกว่า ผู้ร้องมีสิทธิร้องขอให้ถอนผู้จัดการมรดกเป็นคดีนี้โดยมิได้ฟ้องขอแบ่งทรัพย์มรดกด้วยได้หรือไม่ เห็นว่าการร้องขอให้ถอนผู้จัดการมรดกนั้นกฎหมายมิได้บัญญัติบังคับว่า ผู้มีส่วนได้เสียจะต้องร้องขอเข้ามาในคดีเดิม คือในคดีที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกแต่อย่างใดไม่ ดังนั้นแม้จะไม่มี การฟ้องขอแบ่งทรัพย์มรดกด้วยผู้ร้องก็ชอบที่จะร้องขอต่อศาลให้สั่งถอนผู้คัดค้านจากการเป็นผู้จัดการมรดกเป็นคดีใหม่ต่างหากจากคดีเดิมได้

ที่ผู้คัดค้านฎีกาต่อไปว่า ผู้ร้องไม่มีส่วนได้เสีย ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ ๕๓๓ มิใช่ทรัพย์มรดกของนางมุก ความจริงเป็นของผู้คัดค้าน โดยนางมุกกับนางม่อมซึ่งได้รับที่ดินส่วนหนึ่งเนื้อที่ ๒ ไร่จากนางมุกได้ขายให้แก่ผู้คัดค้านตั้งแต่ก่อนที่นางมุกจะถึงแก่กรรมนั้น เห็นว่า ความข้อนี้ผู้คัดค้านมิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำคัดค้าน จึงไม่เป็นประเด็นแห่งคดีที่จะต้องวินิจฉัย แม้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จะรับวินิจฉัยความข้อนี้มาก็เป็นการวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกระบวนการ

พิจารณา ถือไม่ได้ว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วแต่ในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๔๙ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

ที่ผู้คัดค้านฎีกาอีกประการหนึ่งว่า กรณีไม่มีเหตุที่จะต้องสั่งถอนหรือตั้งผู้จัดการมรดกนางมุกอีกต่อไป เพราะผู้คัดค้านได้จดทะเบียนโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ ๕๓๓ เป็นของตนเองแต่ผู้เดียวทั้งหมดแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ จึงไม่มีทรัพย์สินมรดกอย่างใดที่จะต้องจัดการอีกต่อไป การจัดการมรดกนางมุกเสร็จแล้วนั้น เห็นว่า ปัญหาข้อนี้แม้ผู้คัดค้านจะยกขึ้นต่อสู้ไว้แต่ศาลชั้นต้นมิได้วินิจฉัยและผู้คัดค้านมิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างในคำแก้อุทธรณ์ปัญหาเรื่องนี้จึงไม่เป็นประเด็นขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ผู้คัดค้านจึงจะกล่าวอ้างขึ้นมาในชั้นฎีกาอีกหาได้ไม่ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยปัญหาข้อนี้ให้ผู้คัดค้านอีกเช่นกัน

ที่ผู้คัดค้านฎีกาเป็นประการสุดท้ายว่า คดีของผู้ร้องขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๕๔ และ ๑๗๓๓ เพราะผู้ร้องยื่นคำร้องเกินกำหนด ๑ ปี นับแต่ทราบถึงความตายของเจ้ามรดก และเกินกว่า ๕ ปี นับแต่การจัดการมรดกสิ้นสุดลงนั้น เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีร้องขอให้ศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดกซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๒๗บัญญัติให้ผู้มีส่วนได้เสียต้องร้องขอเสียก่อนที่การปันมรดกเสร็จสิ้นลงเท่านั้น มิใช่คดีฟ้องเรียกมรดก หรือคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดก ดังนั้นจะนำอายุความฟ้องคดีมรดกและคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๕๔ และ ๑๗๓๓ มาใช้บังคับหาได้ไม่คดีของผู้ร้องจึงไม่ขาดอายุความดังที่ผู้คัดค้านฎีกา

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสียง ตริวิมล-สุนพ กิริติยุติ)

ศาลจังหวัดชลบุรี - นายสมศิลป์ โสเจยยะ

ศาลอุทธรณ์ - นายสุทธิ อินทุเศรษฐ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------